

QUESTIO VIII. GRATIANUS.

Quod autem episcopus ab uno tantum audiri uel iudicari¹ non debeat², Zepherinus Papa testatur, [epistola I. ad Episcopos Siciliae,] dicens³:

C. I. Episcopus non nisi a pluribus audiatur et iudicetur.

Accusatores episcoporum⁴ omni careant suspitione, quia columnas suas Dominus firmiter stare uoluit, non a quibuslibet⁵ agitari. §. 1.⁶ Nullum namque eorum sententia a suo iudice non dicta constringat, quia et leges seculi id ipsum fieri precipiunt⁷ a*. §. 3. Iudices⁸ duodecim quilibet episcopus accusatus (si necesse fuerit) eligat, a quibus eius causa iuste iudicetur. Nec prius audiatur, aut excommunicetur uel iudicetur, quam ipsi per se eligantur, et regulariter uocato⁹ ad suorum primo¹⁰ conuentum episcoporum, per eos eius causa iuste audiatur et rationabiliter discernatur¹¹. Finis uero causae eius ad sedem apostolicam deferatur, ut ibidem terminetur¹². §. 4.¹³ Absens uero nemo iudicetur¹⁴ c**, „quia et¹⁵ diuinae et humanae leges hoc prohibent.“

Item Felix Episcopus dixit in Conc. Cartaginensi III.¹⁶ a [cap. 10.]:

C. II. A quot episcopis audiatur episcopus, qui in reatum incidit¹⁷.

Suggero¹⁸ secundum statuta ueterum conciliorum, ut, si quis episcopus (quod non optamus¹⁹) in²⁰ reatum aliquem incidit²¹ b si²² c fuerit ei nimia necessitas non posse plurimos congregare²³, ne in crimine remaneat²⁴, a duodecim audiatur episcopis*.

QUESTIO IX. GRATIANUS.

I. Pars. De accusatoribus uero uel testibus, quod in absentem uocem accusationis uel testificationis exhibere non ualeant, multorum auctoritatibus liquet.

Ait enim Telesphorus Papa, [epistola unica]¹:

C. I. Nisi reo presente accusator non audiatur.

Accusatori omnino non credi decernimus², qui absente

aduersario causam suggerit³, ante utriusque partis iustam discussionem.

C. II. Absente aduersario sententiam ferri⁴ a non licet⁵.

Item Eleuterius Papa [in epistola ad Episcopos Galliae]⁶.

Caueant⁷ iudices ecclesiae, ne absente eo, cuius⁸ causa uentilatur, sententiam proferant, quia irrita erit; imo⁹ et¹⁰ b causam in synodo¹¹ pro facto¹² dabunt¹³. Proditoris uero nec calumpnia, nec uox audiatur.

C. III. Absente reo accusator non audiatur.

Item Calixtus Papa, [epist. II. ad Episcopos Galliae]¹⁴.

Absente eo, quem accusare uoluerit, quicquam¹⁵ a accusatori non credatur, qui¹⁶ b sine scripto difficile¹⁷, per scriptum autem numquam recipiatur¹⁸; quia per scripturam nullus¹⁹ c accusari potest, sed propria uoce, et presente eo, quem accusare uoluerit, suam quisque agat accusationem.

C. IV. Que in absentes geruntur omnino²⁰ euacuentur.

Item Cornelius Papa [ad Rufum, ep. II. c. 2.]²¹

Omnia, que aduersus²² absentes in omni negotio aut loco aguntur aut iudicantur, omnino uacuentur²³ a, quoniam absentem nullus addicit nec ulla lex dampnat.

C. V. Non iudicetur qui presentia non accusatur uel conuincitur.

Item Marcellus Papa [ad Maxentium, epist. II.]²⁴

Non oportet quemquam iudicari²⁵ uel dampnari prius, quam legitimos habeat presentes accusatores, locumque defendendi accipiat ad abluenda crimina.

C. VI. De eodem.

Item Damasus Papa²⁶ a [ad Stephanum Archiepiscopum, ep. III. cap. 8.]

Habetur quoque in decretis sanctorum²⁷ Patrum sancitum, non fore canonicum quemquam sacerdotum iudicare²⁸ uel dampnare ante, quam accusatores canonicè examinatos presentes habeat locumque defendendi accipiat, id est inducias²⁹ ecclesiasticas ad abluenda crimina etc.³⁰ b

[PALEA.]

C. VII. Idem Damasus ibidem continenter³¹.

Nec³² extra propriam* fiat prouinciam primo³³ discus-

EDITIO ROMANA.

Causa III. Quest. VIII. c. 1. a) praecipunt, ut Codice* libro septimo, titulo de sententiis et interlocutionibus omnium iudicum, lege penultima: §. 2. Cuius in agendo quis observat arbitrium, eum habere etiam contra se iudicem in eodem negotio non dedignetur. b) Nec antea finiatur (sicut ab apostolis uel successoribus eorum olim statutum est) quam eius auctoritate fulciatur. Et paulo superius: §. 4. c) iudicetur, nisi ex contumacia absens fuerit,** — c. 2. a) Carthag. II. b) incurrerit c) et — Quest. IX. c. 2. a) ferre b) imo etiam et — c. 3. a) quispiam b) quia c) nullus accusare uel — c. 4. a) euacuentur — c. 6. a) Papa: deest b) etc.: deest

NOTATIONES CORRECTORUM.

Quest. VIII. C. I. * Ut Codice: Hinc usque ad vers. Iudices, non sunt in epistola Zepherini, neque in uetustis Gratiani codicibus.

** Nisi ex contumacia absens fuerit: Haec absunt a plerisque manuscriptoribus, et epistola ipsa, et Anselmo et Ivone. Infra uero ead. q. 9. c. Absens, habentur tanquam Gratiani uerba.

C. II. * Episcopis: Quae hoc loco in capite decimo concilii Cartha-

ginensis II. adduntur, referuntur infra 15. q. 7. c. Felix. et ibi notabitur uarietas.

Quest. IX. C. VII. * Propriam: Sic emendatum ex epistola ipsa, Anselmo et Ivone. Antea legebatur: Nec extra patriam fiat prouinciam. Addita autem et nonnulla sunt ex epistola.

Causa III. Quest. VIII. 1) vel iudic.: deest: AB 2) debet: EH; potest: G || can. 1. 3) Caput Pseudoisid. — cf. Stat. eccl. ant. c. 53. Conc. Paris. hab. ao. 829. Cod. Theod. I. IV. t. 1.; Lex Rom. Wisigoth. C. Theod. IV, 15, 1. ed. Haenel. — c. 5. ap. Hinschius p. 131. — Jaffé no. LXVII. — Ans. ded. III, 98.; Ivo Decr. V, 245. (can.: patriarchae uel primates); Coll. tr. P. I, 13, 1. (ut in Ivo. Decr.); Coll. tredec. P. IX, 65. 4) eorum: orig. Ivo Coll. tr. P. I, add.: autem: orig. Ans. ded. Ivo Coll. tr. P. I, 5) quolibet: ABC 6) Ans. III, 38. (41.) 7) CDF; uerba omisa in F manu posterioris aetatis in marg. scripta sunt; in AB ad finem canonis reiecta. 8) Idem: Iudic.: EG; — Christi enim iudic. (XII.: deest): Ans. ded.; Duodecim enim: Ivo — cf. C. V. qu. 4. c. 2. cf. Greg. M. ep. 53. 54. l. V. Ed. Maur. 9) uocatus: D Edd. coll. o. orig. Ans.: Corr. uocatus: H 10) primum: Coll. tr. P. I, 11) finis canonis: Ans. ded. Coll. tr. P. I, 12) determinetur: DEGH; finis canonis: Ivo. 13) Codd. coll. o.; nec antea finiatur quam eius auctoritate fulciatur. §. 4. Edd. coll. o. Ans., ubi hic est finis canonis; termin. nisi ex contumacia absens fuerit. Absens uero nemo iudicetur, quia etc.: Edd. Arg. Ven. II. 14) CDEF 15) et: deest: AB || can. 2. 16) Codd. coll. o. pr. CG; Cart. IV.: C; Conc. Carth. II. c. 10. hab. ao. 390. (in Dionys. c. 12.) — ap. Brunus I, 121. — Burch. I, 149. (can. contin.); Ans. III, 46. (121. can. contin.); Ivo Decr. V, 262. (can. contin.) 17) incidit: CDEFG 18) additio: orig. Hisp. 19) opinamur: orig. 20) in: deest: Hisp. 21) Codd. et Edd. coll. o. 22) ib.; et si: Ans. 23) add.: episcopos: DF Edd. coll. o.; congregari: Hisp. 24) maneat: EGH Edd. coll. o. Ivo

Causa III. Quest. IX. can. 1. 1) Caput Pseudoisid., sumtum ex interp. Cod. Theod. I. XI. tit. 39. c. 9. — c. 4. ap. Hinschius p. 111. — Jaffé no. XXXI. — Ans. III, 12. (can.: ipsi enim qui; can. contin.) 2) decreuimus: AB 3) suggererit: Ans. || can. 2. 4) Codd. coll. o. 5) ualeat: EGH 6) Caput Pseudoisid., cf. Stat. eccl. ant. c. 53. — c. 5. ap. Hinschius p. 126. — Jaffé no. LXI. Capit. Angilram. 53. ap. Hinschius p. 766.; Bened. Lenita III, 219.; Ans. ded. III, 184. (can. contin.); Burch. XVI, 14. (ex decr. Hadriani P.); Ans. III, 27. (can.: de accusationib.; can. contin.); Ivo Decr. VI, 319. (ex C. Carthag. IV.; can. contin.) Coll. tr. P. I, 11, 4. (can. contin.) 7) cau. etiam: orig. Ans. ded.; Ans. Ivo Coll. tr. P. I, 8) cuius... quia: deest: orig., sed exstat in Cod. orig. Dst 9) imo... synod.: deest: orig., sed exstat in Cod. orig. Dst; — quippe: Ans. ded.; quin: Ans. 10) ABD Angilr. Ben. Lev. Ans. ded. Burch. Ans. Ivo Coll. tr. P. I; imo etiam: Codd. coll. rel. Edd. coll. o. 11) in sin.: deest: Ans. 12) perfectam: A; profecto: orig.; pro facto: Cod. Dst orig. 13) finis canonis: Angilr. Bened. Burch. || can. 3. 14) Caput Pseudoisid., cf. interp. ad Cod. Theod. I. 9. t. 1. c. 15. et Stat. eccl. ant. c. 53. — c. 17. ap. Hinschius p. 141. — Jaffé no. LXX. — Burch. I, 171. (can.: omnes ergo qui; can. contin.); Ans. III, 55. (can.: rimandae aut; can. contin.); Ivo Decr. V, 289. (can.: omnes ergo qui; can. contin.) — cf. C. I. II. qu. 8. c. 1. 15) Codd. et Edd. coll. o. pr. AB (quisquam); cuiusque accusatori: Corr. 16) Codd. coll. o. pr. AB (qui: deest); — Edd. Arg. Bas.; rimandae uero (vero): deest: Ans. Ivo accusatorum personae qui (quae: Burch. Ivo) orig. Burch. Ans. Ivo 17) add.: est: Edd. coll. o. pr. Arg. Bas. 18) recipiantur: orig. Burch. Ans. 19) Codd. et Edd. coll. o. orig. Burch. Ans. || can. 4. 20) omnia: AB 21) Caput Pseudoisid., sumtum ex Conc. Chalced. act. 10. — c. 6. ap. Hinschius p. 174. — Jaffé no. LXXXIX. — Ans. ded. III, 186. (can. contin.); Ans. III, 62. (61.); Coll. tr. P. I, 19, 3. 22) in: EGH Ed. Bas. 23) ACDEFQ orig. Ans. ded. Coll. tr. P. I, || can. 5. 24) Caput Pseudoisid., petiit ex Act. ap. c. 25. v. 16. — c. 9. ap. Hinschius p. 227. — Coll. tr. P. I, 29. univ. (can. contin.) 25) iudicare: Edd. Arg. Nor. Ven. II.; iudicare... damnare: orig. || can. 6. 26) Codd. coll. o. — Caput Pseudoisid., sumtum ex Act. ap. c. 25. v. 16. — c. 19. ap. Hinschius p. 505. — Jaffé no. CLXII. — Ans. II, 89. (can. contin.) 27) sanet.: deest: orig. Ans. 28) iudicare... damnare: Ans. 29) acc. et ind.: AB; id... eccl.: deest: C 30) Codd. coll. o. orig. Ans. Ivo || can. 7. 31) Haec Palea deest in Codd. coll. o. — in F manu posterioris aetatis in marg. scripta est. — Ans. Ivo ib. — cf. Lex Rom. Wisigoth. C. Theod. IX, 1, 5. interpret. ed. Haenel. 32) ne: F Edd. Bas. Ven. I. 33) prima: Ivo; Corr.: cf. Innoc. I. Ep. 2.